[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

본 **'네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서'**는 **'파트너사'**가 **'광고주'**로부터 광고 의뢰를 받고 네이버 주식회사(이하 **'NAVER'**라 한다)는 **'파트너사'**를 통하여 의뢰 받은 광고를 자신이 권한을 보유한 **'광고매체'**를 통하여 게재함에 있어서 필요한 **'파트너사'**와 **'NAVER'**간의 권리와 의무 및 제반 사항을 규정하고 있습니다.

주요 계약내용

취소 위약금

1. 광고상품의 청약 후, 청약이 취소되거나 **'캠페인'**의 일부 또는 전부가 취소되는 경우 'NAVER'는 아래와 같이 위약금을 청구한다.
2. 위약금은 **'파트너사'**가 청약하거나 **'캠페인'**이 등록되어 인벤토리의 점유가 발생한 모든 경우에 적용된다. 단, 정상적인 청약 건에 대해 'NAVER'가 승낙하지 않거나 거절한 경우 또는 'NAVER'의 귀책사유로 인한 경우, 기타 본 계약 제12조 제2항 각 호에서 정한 경우는 예외로 한다.
3. 각 광고상품별 취소위약금은 아래표에 따른다.

<table>
<tr><th>광고상품</th><th>과금 방식</th><th colspan="3">집행 개시 예정일시

이전 취소시 위약금률</th><th>집행 개시 예정일시 이후 취소시 위약금률</th></tr>
<tr><td>타임보드</td><td>CPT</td><td rowspan="2">집행전 15영업일 이후 5영업일 이전 취소시 최종단가의 10%</td><td rowspan="2">집행전 5영업일 이후 1영업일 이전 취소시 최종단가의 20%</td><td rowspan="2">집행전 1영업일 이후 집행 개시 예정일시 이전 취소시 최종단가의 40%</td><td rowspan="2">광고비전액 (집행완료와 동일처리)</td></tr>
<tr><td>모바일 메인 스페셜 DA</td><td>CPT</td></tr>
<tr><td>웹툰 빅배너</td><td>CPM</td><td colspan="3">집행전 5영업일 이후 집행 개시 예정일시 이전 취소시 최종단가의 10%</td><td rowspan="8">최종단가 기준 미집행 잔여금액의 30%</td></tr>
<tr><td>스마트채널</td><td>CPT</td><td colspan="3" rowspan="8">집행전 10영업일 이후 집행 개시 예정일시 이전 취소시 최종단가 기준 10%

단, 웹툰 PPL 은 작가용역 투입에 대한 별도 위약금 추가 부과
(하단 참조)</td></tr>
<tr><td>롤링보드</td><td>CPM/CPT</td></tr>
<tr><td>모바일 메인 브랜딩 DA</td><td>CPM</td></tr>
<tr><td>M 통합 DA</td><td>CPM</td></tr>
<tr><td>네이버 동영상광고</td><td>CPM</td></tr>
<tr><td>스포츠 생중계패키지</td><td>CPT</td></tr>
<tr><td>날씨광고</td><td>CPT</td></tr>
<tr><td>웹툰 PPL</td><td>CPT</td><td rowspan="4">최종단가 또는 낙찰단가 광고비 전액 (집행완료와 동일처리)</td></tr>
<tr><td>웹툰 트리플 플레이</td><td>CPT</td><td colspan="3">집행전 10영업일 이후 집행 개시 예정일시 이전 취소시 최종단가의 10%</td></tr>
<tr><td>서칭뷰</td><td>CPT</td><td colspan="3" rowspan="2">재입찰 발표일 이후 집행 개시 예정일시 이전 취소시 낙찰단가의 50%</td></tr>
<tr><td>신제품검색</td><td>CPT</td></tr>
</table>

* 청구된 위약금은 취소요청 발생 익월말일까지 별도 안내된 계좌로 현금 입금. 기한 내 미지급시 제4조에 따라 광고 구매 제한 등 제재가 이루어질 수 있음
* CPM 상품의 위약금 = 최종단가/1,000x보장노출수x'위약금률'
* CPT 상품의 위약금 = 최종단가 x '위약금률'
* 웹툰 PPL은 집행 개시 예정일시 이전 시점인지 여부와 관계 없이
  콘티 제작 완료이후 취소시는 위 표와 별도 위약금 20% 부과,
  전체 제작 완료이후 취소시는 위 표와 별도 위약금 40% 부과

[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

	* 밴드 풀스크린은 기간별 위약금을 적용하는 네이버 구좌제 상품의 기준을 따르되, 안정적으로 밴드 풀스크린 광고 상품을 노출하기 위한 소재 전달 및 검수(4영업일) / 집행 일정 등을 고려하여 책정됨 * 그 외 상품의 취소위약금은 상품소개서, 별도 공지사항에 따름, 비보장형은 위약금 대상 제외
특약사항	1. ‘파트너사’는 ‘광고주’에게, ‘NAVER’가 공지 또는 제시하는 ’서비스지급률’을 기준으로 ‘서비스금액’을 제안하는 것을 원칙으로 하며, ‘파트너사’가 위 ‘서비스 지급률’을 초과하여 ‘광고주’에 제안 및 ‘NAVER’에 신청하는 경우 초과 금액은 ‘파트너사’의 부담으로 한다. 2. 본 계약과 ‘NOSP’의 개별 ‘디스플레이 광고 계약’의 규정이 상이한 경우 ‘디스플레이 광고 계약’의 조건을 따른다. 3. 웹툰 PPL 상품 '광고물'의 2차 활용에 대해서는 ‘디스플레이 광고 계약’에서 정한 바에 따른다.

‘파트너사’ 와 **‘NAVER’**는 기타 본 계약의 상세한 조건에 대해서는 다음의 **‘광고 계약 일반조건’**에 따르기로 합니다.

[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

광고 계약 일반조건

제1조 (정의)

본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

광고주	**'NAVER'**가 적법한 권한을 보유한 광고매체에 광고 집행을 신청하는 광고주를 말함
파트너사	**'광고주'**로부터 의뢰를 받아 광고 신청 및 광고게재에 관한 제반 업무를 수행하는 회사를 말함
NOSP	네이버 디스플레이 광고 등의 구매 신청, 소재 등록 및 검수, 광고 집행결과 확인 등 광고 집행 전반에 대한 서비스를 제공하는 **'네이버 보장형 광고 플랫폼'**을 말함
캠페인	광고 집행을 위하여 **'파트너사'**가 광고의 게재기간, 광고 상품, 상품 유형, 타겟팅, 예산, **'광고물'** 등을 지정한 광고의 집행단위 또는 그 묶음을 말함
디스플레이 광고 계약	개별 광고 캠페인에 대한 구체적인 조건을 포함하여 **'파트너사'**와 **'NAVER'**간에 NOSP 상에서 광고게재신청내역확인서(청약서) 또는 디스플레이 광고 계약을 통해 별도로 체결되는 개별 광고 계약 및 그에 따른 광고집행내역을 말함
광고물	**'파트너사'**가 **'NAVER'**에게 제공하거나 **'파트너사'**의 요청에 따라 **'NAVER'**가 제작(제3자의 용역에 의한 제작 포함)하는 텍스트, 이미지, 동영상 등 형태의 제작물 및 링크를 말하며 **'광고물'**을 통하여 **'광고주'**의 사이트로 연결되도록 하는 것을 말함
광고매체	**'NAVER'**가 직접 또는 제3자와의 계약 등을 통해 **'광고주'**의 **'광고물'**을 게재할 권한을 보유하는 영역 또는 미디어를 말하며 **'NAVER'**가 운영하는 웹사이트 및 모바일 어플리케이션, 그외 기타 제휴 매체 등을 포함함
최종단가	네이버 디스플레이 광고 홈페이지(https://ads.naver.com/sub/guarantee)에 게시된 광고 상품별 공시단가 (또는 낙찰단가, 낙찰단가는 입찰제 상품에 한하여 적용)에 할인율 및 할증율이 적용되어 최종적으로 확정된 광고상품의 가격을 말함
입찰단가	**'광고주'**가 입찰한 단가
낙찰단가	입찰을 통해서 실제로 낙찰된 단가
서비스지급률	일부 상품에 적용되는 [**'서비스금액'/'계약금액'**]의 비율로서(서비스지급률이 적용되지 않는 상품의 경우 해당 사항 없음), **'디스플레이광고 계약'**에 개별적으로 기재된 바에 따름
서비스금액	개별 광고 **'캠페인'**에 대하여 'NAVER'가 무상 혜택으로서 제공하는 광고에 상응하는 금액을 말함
계약금액	개별 광고 **'캠페인'**에 대하여 **'광고주'**가 **'NAVER'**에 지급할 것으로 약정한 광고 대가로서, **'디스플레이광고 계약'** 내 총 광고비 기재에 따름
실제집행광고비	'파트너사'가 개별 '디스플레이 광고 계약'을 통해 실제로 광고를 집행한 광고비로서, 개별 광고상품의 과금방식에 따라 다음 각 호에서 정한 산식에 의하여 정산함 가. 과금방식이 **'CPM'**인 경우의 **'실제집행광고비'** = [{('**최종단가**'/1,000)x 실제집행 노출수} / (1+'**서비스 지급률**')] 나. 과금방식이 **'CPC'**인 경우의 **'실제집행광고비'** = **[('최종단가'** x 실제발생 클릭수) / (1+'**서비스 지급률**')] 다. 과금방식이 **'CPV'**인 경우의 **'실제집행광고비'** = **[{'낙찰단가'** x 광고조회수}의 총합] / (1+'**서비스 지급률**')

라. 과금방식이 **'CPT'**인 경우의 **'실제집행광고비'** = **[{'최종단가'** x (집행완료시간/노출보장시간)}]/(1+**'서비스 지급률'**)

기간보장형상품 게재기간을 보장하는 광고상품을 말함

노출보장형상품 노출수를 보장하는 광고상품을 말함

비보장형상품 노출수 및 광고게재기간의 보장 없이 실제 노출수 또는 클릭수에 따라 과금하는 상품을 말함

보장임프레션 노출보장형상품에 대하여 보장하는 노출 횟수를 말함

집행임프레션 광고가 실제 노출된 횟수를 말함

CPM 광고 노출수를 기준으로 한 과금방식, Cost-Per-Mille, 광고 1,000회 노출당 단가

CPC 광고 클릭수를 기준으로 한 과금방식, Cost-Per-Click, 광고 1회 클릭당 단가

CPT 광고 노출 기간을 기준으로 한 과금방식, Cost-Per-Time

CPV 광고 조회수를 기준으로 한 과금방식, Cost-Per-View

개인정보 생존하는 개인에 관한 정보로서 성명•주민등록번호 등에 의하여 당해 개인을 알아볼 수 있는 부호•문자•음성•음향 및 영상 등의 정보(당해 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없는 경우에도 다른 정보와 용이하게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말함

제2조 (광고 게재 신청 및 광고물의 게재)

1) **'파트너사'**는 **'NOSP'**를 사용하여 광고 집행을 신청하며, 개별 캠페인 별로 **'NAVER'**와 개별 광고 계약을 체결한다. 이 경우, **'파트너사'**가 **'NOSP'**를 통해 **'광고게재신청내역 확인서(청약서)'** 또는 **'디스플레이 광고 계약'**을 생성하는 경우를 계약의 청약으로 본다. 위 개별 **'캠페인'** 별 광고 계약 청약에 따른 최종적인 광고 집행 내역은 개별 **'디스플레이 광고 계약'**의 내용으로 확인한다.
2) **'파트너사'**는 **'광고물'**을 **'NAVER'**의 광고집행 가이드라인 및 광고집행 시한에 맞게 충실히 **'NAVER'** 에게 **제공**하고 **'NAVER'**는 본 계약에 따라 **'광고매체'**에 **'광고물'**을 게재하도록 한다. 단, **'파트너사'**의 요청에 의하여 **'NAVER'**가 **'광고물'**을 제작하여 제공하는 경우 **'파트너사'**는 해당 **'광고물'**의 적정성을 확인 후 **'광고물'** 게재 여부에 대해 **'NAVER'**에게 서면으로 통지하여야 하며, **'NAVER'**는 **'파트너사'**의 **'광고물'** 게재 요청 통지를 수령 후 **'광고물'**을 **'광고매체'**에 게재한다.
3) **'파트너사'**는 **'광고물'** 및 **'광고물'**을 통한 **'광고주'**의 사이트에 제 3 자의 권리(지식재산권, 초상권, 개인정보 등)와 관련된 내용이 포함되는 경우, 해당 권리자에게 사전 동의, 이용 승낙을 받는 등 관련 법령에 따라 해당 **'광고물'**을 등록 및 이용함에 필요한 모든 조치를 취하였음을 보증한다.
4) **'NAVER'**는 직접 또는 제 3 자에게 의뢰하여 제작한 **'광고물'**을 본 계약에 따른 목적 범위 내 또는 네이버 광고서비스 홍보 목적 범위 내에서 사용할 수 있다. **'NAVER'**가 그 밖의 목적으로 **'광고물'**을 사용하는 경우에는 **'파트너사'**와 사전 협의하여야 한다.

제3조 ('파트너사'의 보증)

1) **'파트너사'**는 **'NAVER'**에 대하여 본 계약의 체결 및 변경에 대하여 **'광고주'**와 사전 합의하였다는 사실을 보증한다.
2) **'파트너사'**는 개별 광고 신청 및 집행이 **'광고주'**가 의뢰하여 합의한 광고내용 및 광고비와 일치한다는 사실을 보증하며, 그에 부합하도록 개별 광고 계약을 체결하고 업무를 처리한다.

제4조 ('파트너사'의 역할 및 의무**)**

[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

1) **'파트너사'**는 본인의 **'광고주'**를 위한 광고 대행 업무 수행 과정에서 **'광고주'**에게 네이버 광고를 소개하고 이용을 권유하여 **'광고주'**를 모집, 유치하기 위하여 노력하여야 하며, 이를 선관주의 및 신의성실원칙에 따라 성실히 수행하여야 한다.
2) **'파트너사'**가 본 계약 제 2 조 및 제 3 조, 별첨 1.의 NOSP 사용 협약서를 포함한 본 계약상의 의무사항을 준수하지 않는 경우 **'NAVER'**는 **'파트너사'**의 광고게재 신청을 거절하거나 광고 게재를 중단할 수 있으며, 광고운영정책에서 별도로 정하는 바에 따라 **'NOSP'**의 사용을 제한할 수 있다.
3) **'파트너사'**는 **'광고주'**를 위한 제반 광고 대행 업무를 하는 과정에서 **'NAVER'**의 업무를 방해하거나 명예를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제5조 (광고비)

1) **'파트너사'는 '광고주'**를 대행함에 따라 수령한 광고비를 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에 표시된 광고비지급조건에 따라 **'NAVER'**에게 지급한다.
2) **'파트너사'**가 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에서 정한 기한 내에 광고비 지급을 하지 않는 경우, **'파트너사'**는 초과된 날짜에 대한 이자(연 15%의 지연이자율에 지연지급금액을 곱한 금액)를 지연이자로서 **'NAVER'**에 지급하여야 한다. 단, 광고비 지급조건이 선불인 경우 **'파트너사'**는 광고비를 개별 **'디스플레이 광고 계약'**의 광고비지급조건에 정해진 기한까지 지급하고 **'NOSP'**에서 정하는 방식에 따라 **'NAVER'**에 입금 사실을 알려야 한다. **'파트너사'**가 위 기간까지 광고비를 입금하지 않거나 입금 사실을 알리지 않는 경우 **'NAVER'**는 **개별 '디스플레이 광고 계약'**의 일부 또는 전부를 해지하고 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에 명시된 위약금을 청구할 수 있다.
3) 본 계약 또는 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에 따라 **'파트너사'**가 **'광고주'**로부터 수령하는 광고비는 **'NAVER'**에게 지급하기 위한 용도와 목적으로 한정된 금전이며, **'파트너사'**는 **'광고주'**에 대해 보유한 광고비 채권 또는 광고비를 **'NAVER'**에 광고비 지급을 위한 목적 외 다른 목적으로 처분할 수 없다.
4) 캠페인이 등록된 후 **'파트너사'**가 광고 시작일까지 **'광고물'**을 제공하지 않거나 또는 **'광고물'** 제작을 위한 소재 • 자료를 **'NAVER'**와 사전 합의한 일자까지 제공하지 않아 **'광고물'**이 제작되지 못하여 광고가 미노출될 경우, **'파트너사'**는 **'NAVER'**에게 미노출된 기간에 해당하는 광고비의 환급을 청구할 수 없고 광고비 전액을 **'NAVER'**에게 지급하여야 한다. 이 때 **'NAVER'**는 **'파트너사'**가 **'광고물'** 또는 **'광고물'** 제작을 위한 소재 • 자료를 제공할 경우 즉시 해당 **'광고물'**을 **'광고매체'**에 잔여 캠페인 기간 동안 노출한다. 다만, **'파트너사'**가 **'광고물'** 제작을 위한 소재 • 자료를 사전 합의한 일자까지 제공하지 않은 경우 **'NAVER'**는 **'광고물'** 제작 용역을 제공할 제3자의 일정을 이유로 하여 **'광고물'** 제작을 거절할 수 있으며, **'파트너사'**에게 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에서 정한 '집행개시 예정 일시 이후 취소시 위약금률' 범위 내에서 손해배상을 청구할 수 있다.

제6조 (수수료)

1) **'NAVER'**는 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에 의한 광고비가 지급 완료됨을 전제로 하여, 본 계약 제 4 조의 의무 이행에 대한 대가로 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에 명시된 수수료율에 따라 **'파트너사'**에게 수수료를 지급한다. 이때 개별 상품별 수수료율은 **'NOSP'** 내 공지사항 게시물, 또는 상품별 상세 정보에 공시한 수수료율을 따른다. 다만, 관련 법령상 수수료와 관련된 별도 규정이 있는 경우, **'광고주'**가 **'파트너사'**에게 직접 수수료를 지급하는 경우, 그 밖에 계약 당사자간에 수수료에 관한 사전 협의를 거치는 광고 계약 등의 경우에는 상호 협의하여 예외적으로 수수료율을 달리 정할 수 있다.
2) **'파트너사'**는 본 조의 수수료를 공제하고 본 계약 제 5 조에 따른 광고비를 지급할 수 있다.
3) **'파트너사'**는 광고집행종료(예정)월의 말일을 발행일로 하여 수수료 세금계산서를 발행한다.
4) **'파트너사'**가 본 조에 따른 세금계산서 발행의무를 해태하여 **'NAVER'**가 과세당국으로부터 가산세 납부의무를 지거나 제재처분을 받게 되는 경우 **'파트너사'**의 비용과 책임으로 이를 해결한다.

제7조 (비보장형상품의 정산)

[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

1) **'파트너사'** 는**'비보장형상품'**의 구매 시 **'NAVER'**와 별도 협의를 통해 광고기간 및 게재위치 별로 집행을 허용하는 노출수 또는 클릭수를 정하며, 이에 최종단가를 곱한 금액을 **'최대집행가능금액'**으로 한다.
   가. 과금방식이 **'CPM'**인 경우의 **'최대집행가능금액'** = **[('최종단가'/1,000) x 최대 집행 희망 노출수]**
   나. 과금방식이 **'CPC'**인 경우의 **'최대집행가능금액'** = **['최종단가' x 최대 집행 희망 클릭수]**
   다. 과금방식이 **'CPV'**인 경우의 **'최대집행가능금액'** = **['입찰단가' x 최대 집행 희망 조회수]**
2) '비보장형상품'의 광고비는 **['최대집행가능금액'/(1+서비스지급률)]**로 한다.
3) **'NAVER'**는 **'비보장형상품'**의 광고게재종료일 이후 광고 집행 결과에 따라 **'실제집행광고비'**를 산정한다.
4) **'실제집행광고비'** 가 개별 **'디스플레이 광고 계약'** 에 기재된 광고비에 미달하는 경우, 이의 차액을 **'미집행광고비'**로 하며
5) **'비보장형상품'** 의 광고비지급조건이 선불일 경우 **'파트너사'**는 **'미집행광고비'**의 처리와 관련하여 아래 각 호 중 하나를 선택하여 **'NAVER'**에 요청할 수 있다.
   가. **추가광고의 집행** : **'파트너사'** 는 **['미집행광고비' x (1+서비스지급률)]**에 상당하는 추가 광고를 **'파트너사'**가 희망하는 게재 위치 및 기간에 집행할 것을 요청할 수 있다. 단, **'NAVER'**의 광고 집행 현황에 따라 특정한 게재 위치 또는 기간에는 집행이 불가할 수 있으며, 이 경우 **'미집행광고비'**에 대한 처리는 본 항 제 나.호에 따라 처리한다.
   나. **현금 환불** : **'파트너사'**는 **'미집행광고비**에 해당하는 금액을 광고게재종료일의 익월 말일까지 현금으로 반환할 것을 요청할 수 있다.
6) **'비보장형상품'**의 광고비지급조건이 후불일 경우 **'파트너사'**는 본 조 제 3항의 **'실제집행광고비'**를 개별 **'디스플레이 광고 계약'**의 광고비지급조건에 따라 **'NAVER'**에 지급하여야 한다.
7) **'NAVER'** 는 **'실제집행광고비'**의 산정 내역을 광고게재종료일 5일 이내에 **'파트너사'**에 통지하며, 산정 내역에 대하여 이견이 있을 경우 **'파트너사'**는 통지일로부터 3일 이내에 서면으로 이의 신청할 수 있으며, **'NAVER'**와 협의한다. 해당 기간 내에 **'파트너사'**가 이의를 제기하지 않을 경우 산정 내역에 대해 동의하는 것으로 본다.

제8조 (광고매체의 사유로 인한 게재 중단)

1) **'광고매체'** 운영사의 광고 노출 정책에 따라 **'광고물'**의 게재가 불가능하거나, **'광고물'**의 게재 위치, 크기 등의 변경이 불가피한 경우, **'NAVER'**는 **'파트너사'**에 사전 통지 후 **'광고물'**의 게재를 중단하거나 **'광고물'**의 게재 위치, 크기 등을 변경할 수 있다. **'파트너사'**가 **'광고물'**의 게재 위치, 크기 등의 변경을 희망하지 않는 경우, **'파트너사'**는 **'NAVER'**에 해당 **'광고물'**의 게재 중단을 요청할 수 있다.
2) 본 조 제1항에 따라 **'광고물'**의 게재가 중단되는 경우 다음의 보상조건이 적용된다.
   가. 장기계약이 아닌 경우, **'NAVER'**는 **'파트너사'**와 협의하여 다음 사항 중 하나를 선택할 수 있다.
      A. **'NAVER'** 는 다음의 기준에 의거하여 게재 중단으로 미집행된 광고 분량에 해당하는 잔여광고비(이하 **'잔여광고비'**)를 **'파트너사'**에 지급한다. 단, 광고비 지급일 이전인 경우 **'파트너사'**가 **'NAVER'**에게 지급할 광고비에서 **'잔여광고비'**를 상계할 수 있다.
         i. **'기간보장형상품'** 의 **'잔여광고비'** : **[{'최종단가' x (미집행기간/ 보장게재기간)} / (1+서비스지급률)]**
         ii. **'노출보장형상품'** 의 **'잔여광고비'** : **[{('최종단가'/1,000) x ('보장임프레션' - '집행임프레션')}/ (1+서비스지급률)]**
      B. **['잔여광고비' x (1 + 서비스지급률)]** 에 해당하는 대체 상품으로 광고를 집행한다.
   나. 장기계약의 경우,**'NAVER'**는 **'파트너사'**와 협의하여 장기 계약 기간 내에 게재 중단으로 미집행된 광고 분량을 집행한다.
   다. 본 항의 내용에도 불구하고 **'비보장형상품'**의 경우 **'NAVER'**는 **'파트너사'**에 대해 위약금 등 본 항에 의한 어떠한 보상도 부담하지 아니하고 본 조 제1항의 사유로 **'광고물'**의 게재를 중단할 수 있다.
3) **'NAVER'** 와 **'파트너사'**의 서면 합의가 있는 경우, **'NAVER'**는 합의 조건에 따라 **'광고물'**의 게재를 중단하거나 **'광고물'**을 교체할 수 있다. 단, **'광고물'**의 교체 횟수는 해당 광고 캠페인의 광고 기간 중 5회 이내로 한하며, 교체를 원하는 **'파트너사'**는 교체를 희망하는 날로부터 1영업일 이전에 **'NAVER'**에 서면 요청하여야 한다.

제9조 (광고물 하자에 의한 게재 중단)

[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

1) **'광고물'**에 대하여 지식재산권을 포함한 제3자의 권리를 침해하거나 관련 법률을 위반하였다는 주장이 제기된 경우에는 **'NAVER'**는 **'파트너사'**와의 협의를 거쳐 해당 **'광고물'**의 수정을 요구하거나 **'광고물'**의 게재를 중단할 수 있다.
2) 전항에도 불구하고 **'파트너사'**가 의뢰한 **'광고물'** 및 **'광고물'**에 연결된 **'광고주'**의 사이트로 인하여 **'NAVER'** 또는 **'광고매체'** 이용자(**'광고물'**을 통해 **'광고주'**사이트로 이동하는 자 포함)에 대한 보안상 위험 등 급박한 사유가 발생한 경우 **'NAVER'**는 즉시 해당 **'광고물'**의 게재를 중단할 수 있으며 해당 사실을 **'파트너사'**에 통지한다.
3) **'파트너사'** 가 의뢰한 **'광고물'** 및 **'광고물'**에 연결된 **'광고주'**의 사이트의 하자 또는 장애 등으로 인하여 본 계약에 따른 광고 게재가 정상적으로 이행되지 못하는 경우 **'NAVER'**는 **'파트너사'**에게 사전 통지 후 해당 **'광고물'**의 게재를 중단할 수 있다. 다만, 해당 하자 또는 장애가 **'NAVER'**의 귀책사유로 인하여 발생한 경우에는 그러하지 아니하다.
4) **'파트너사'** 는 본 조의 게재 중단 사유가 종료한 경우 'NAVER'에 해당 **'광고물'**의 재게재를 요청할 수 있다.
5) 본 조에 따른 게재 중단 시 **'파트너사'**는 중단 기간에 대한 광고비 지급 의무가 있으며 **'NAVER'**에 대해 게재 중단에 따른 보상을 요청할 수 없다.

제 10조 (서비스 장애 및 기간보장형 상품의 보상)

1) **'NAVER'** 또는 **'광고매체'**에서 발생한 서비스의 장애나 **'NAVER'** 또는 **'광고매체'**의 귀책사유로 인하여 본 계약에 따른 광고 게재가 정상적으로 이행되지 못하는 경우 다음의 보상조건이 적용된다.
   가. **'기간보장형상품'** 의 경우, **'NAVER'** 또는 **'광고매체'**의 서비스의 장애가 발생하여 정상적인 광고게재가 불가능한 경우에 대하여 보상이 적용되며, **'NAVER'** 는 **'파트너사'**와 협의하여 다음 사항 중 하나를 선택할 수 있다.
      A. **['최종단가' x (장애발생 시간 / 보장게재시간) x 1.2]** 의 금액에 해당하는 대체 상품(**'기간보장형상품'**은 제외됨)으로 광고를 집행한다. 단 보상으로 받은 광고는 캠페인 기간 내 또는 보상받은 날로부터 3개월 이내에 집행하여야 한다.
      B. **['최종단가' x (장애발생 시간 / 보장게재시간)/(1+서비스지급률) x 1.2]** 에 해당하는 대금을 **'파트너사'**에 지급한다.
   나. **'노출보장형상품'** 및 **'비보장형상품'**의 경우 본 조의 서비스 장애로 인한 별도의 보상은 적용되지 아니한다.
2) 본 조 제1항의 사유 이외에, **'광고주'** 또는 **'파트너사'**의 귀책사유 및 **'NAVER'**가 통제할 수 없는 천재지변, 전쟁 및 분쟁, 정전, 분산 서비스 공격(DDoS 공격), 인터넷 서비스 제공자(ISP)의 네트워크 장애 등 이에 준하는 불가항력적 사태에 기인하거나 본 계약 제5조에 의한 광고집행 가이드라인에 위반하여 광고의 게재가 중단되거나 정상적으로 이행되지 못하는 경우에는, **'파트너사'**는 **'NAVER'**에 대하여 손해배상을 청구할 수 없다.

제11조 (노출보장형상품의 보장임프레션의 미달성 및 보상)

1) **'NAVER'** 는 **'노출보장형상품'**에 대해 광고 캠페인 기간 동안 **'보장임프레션'**의 달성만을 보장하며, 기간(시간/일간/주간)별 균등 노출을 보장하지 않는다.
2) **'보장임프레션'**이 달성되지 않은 경우 **'NAVER'**는 아래와 같이 **'파트너사'**에게 보상할 수 있다.
   가. '최종단가/1,000' x 언더발생량(보장임프레션-실제노출횟수) x1.2의 금액에 해당하는 대체 상품(기간보장형 상품은 제외됨)으로 광고를 집행
   나. '최종단가/1,000' x 언더발생량(보장임프레션-실제노출횟수)/(1+서비스지급률) x1.2에 해당하는 대금을 지급
   다. 단 보상으로 받은 광고는 캠페인 기간 내 또는 보상받은 날로부터 3개월 이내에 집행하여야 한다.
3) 다음 각 호의 경우 **'NAVER'**는 **'보장임프레션'**의 미달성에 대해 아무런 책임을 지지 않으며, **'파트너사'**는 **'NAVER'**에 보상 요청을 할 수 없다.
   가. 광고집행가이드라인 미준수로 인한 광고소재 수정, 광고 소재 • 자료의 제공지연 또는 기타 사유로 **'NAVER'**가 광고집행시한 내 **'광고물'**을 받지 못하거나 **'NAVER'**가 **'파트너사'**가 요청한 **'광고물'**을 제작하지 못한 경우
   나. **'파트너사'** 의 요청에 따라 광고 캠페인이 일시 중지되었던 경우
   다. **'NAVER"** 가 통제할 수 없는 천재지변, 전쟁 및 분쟁, 정전, 분산 서비스 공격(DDoS 공격), 인터넷 서비스 제공자(ISP)의 네트워크 장애 등 이에 준하는 불가항력적 사태에 기인한 경우

제12조 (취소 위약금)

[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

1) **'파트너사'**가 광고상품을 청약한 후, 청약을 취소하거나 **'캠페인'**의 일부 또는 전부를 취소하는 경우, **'광고주'**나 **'파트너사'**의 귀책사유로 인하여 청약이나 **'캠페인'**의 일부 또는 전부가 취소되는 경우, **'NAVER'**는 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에 명시된 기준에 의거하여 위약금을 정산하여 **'파트너사'**에 청구한다. 단, **'비보장형상품'**의 경우에는 제외한다.
2) 다음의 사유로 **'파트너사'**가 청약을 취소하거나 **'캠페인'**의 일부 또는 전부를 취소하는 경우, **'NAVER'**는 위약금의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.
   가. 천재지변, **'광고주'** 회사의 폐업 등 불가피한 사고 및 재난으로 인한 경우
   나. 제품 및 서비스의 출시가 광고 집행일 이후로 연기되어 전체 캠페인이 중단된 경우
   다. **'광고주'** 회사 임직원의 구속, 제품결함이나 제품 모델 문제 등 업계 관행상 광고를 진행하기 어려운 부정적인 이슈가 발생하여 전체 캠페인이 중단된 경우
   라. 사회, 정치적으로 중대한 사안이 발생하여 정상적인 마케팅 진행이 불가능하다고 **'NAVER'**가 판단하는 경우
   마. **'광고매체'** 운영사의 요청 또는 책임 있는 사유로 취소되는 경우
3) 본 조 제2항에 따라 위약금의 일부 또는 전부를 면제하였더라도 이후 면제 사유가 사실이 아닌 것으로 확인되는 경우 **'파트너사'**는 면제된 위약금을 **'NAVER'**에 납부하여야 한다.
4) **'파트너사'** 는 본 조 제2항 각 호 이외에 **'광고주'** 또는 **'파트너사'**의 책임 있는 사유를 이유로 **'NAVER'** 에 위약금 면제를 주장할 수 없다.

제13조 (중간 정산)

1) **'파트너사'**가 광고집행 도중 중단 및 계약금액 감액을 희망할 경우 **'서비스지급률'**은 **'디스플레이광고 계약'**에 기재된 바와 무관하게 중간정산 계약금액을 기준으로 변경 적용되며(광고상품별 서비스 지급률이 상이한 경우 이를 각각 별도 적용), **'NAVER'**는 이를 기준으로 **'실제집행광고비'**를 정산하여 청구한다.
2) 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에 따라 집행개시 예정일시 이후 취소시 최종단가 전액청구 상품은 예외로 하며, 상품별 별도 중간정산 정책이 있는 상품은 이를 따른다.

제14조 (기한의 이익 상실)

다음 각 호의 경우 **'파트너사'**는 기한의 이익을 상실하고 **'NAVER'**에게 지급하지 아니한 모든 채무에 대해 즉시 **'NAVER'**에게 지급하여야 한다.

1) 본 계약 또는 상호 합의에 의해 정한 기한 내에 광고비 또는 광고비지급보증금액을 지급하지 않을 경우
2) **'파트너사'** 의 책임 있는 사유로 본 계약이 해지되는 경우

제15조 (양도 금지)

'파트너사' 와 **'NAVER'**는 본 계약상의 권리, 의무 등의 지위를 상대방의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 양도, 이전, 담보제공 등 일체의 처분행위를 할 수 없다.

제16조 (원인에 의한 해지)

1) 본 계약 개별 조항에서 달리 정하지 않는 한, 계약상대방이 본 계약상의 의무를 위반하거나 본 계약을 이행하지 않거나 이행할 능력이 없는 것으로 판명된 경우, 일방 당사자는 상대방에게 5일(비영업일 포함, 이하 본 조에서 동일) 이상의 기간을 정하여 서면으로 그 시정을 통지하고 동 기간 내에 적절한 회답이나 시정조치가 없을 경우, 상대방에 대한 서면의 일방적인 의사표시로 본 계약의 일부 또는 전부를 즉시 해지할 수 있다.
2) **'NAVER'** 또는 **'파트너사'**는 아래와 같은 사유가 발생한 경우, 별도의 최고 없이 서면 통지에 의하여 즉시 본 계약의 일부 또는 전부를 해지할 수 있다.

가. **'NAVER'** 또는 **'파트너사'**가 영업취소 또는 제3자로부터 가압류, 가처분 등 기타 강제집행을 받거나, 파산, 회생 신청이 있거나 당한 경우, 기타 해산결의를 하는 등 영업상의 중대한 사유가 발생하여 계약의 원활한 이행이 불가능하다고 판단될 때

나. **'NAVER'** 또는 **'파트너사'**가 발행, 배서, 보증한 유가증권 등이 부도나는 등 그 신용에 위험이 있을 경우

다. 계약수행 중 뇌물수수 또는 정상적인 계약업무를 방해하는 불법행위 또는 부정행위가 있을 경우

3) 본 계약의 일방당사자가 허위의 사실을 유포함으로써 계약상대방의 영업적 평판 및 신뢰도를 훼손하는 행위를 하는 경우 계약상대방은 이에 대한 시정을 허위사실을 유포한 일방당사자에게 요구할 수 있으며, 시정 요구를 받은 자는 즉시 유포된 허위 사실을 정정하여야 한다. 허위 사실 정정 여부와 별개로 허위 사실 유포로 인하여 영업적 평판 및 신뢰도가 훼손된 계약상대방은 서면통지로써 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

제17조 (면책)

1) **'파트너사'** 가 의뢰한 **'광고물'**이 지식재산권을 포함한 제3자의 권리를 침해하거나 허위정보 등을 포함함으로써 법률 위반 또는 **'광고매체'**의 이용자에 대한 손해를 발생시킨 경우 **'NAVER'**는 이로부터 면책되며, 이에 대한 책임은 **'파트너사'**가 부담한다. 단 **'파트너사'**가 제공한 자료 및 소재로 **'NAVER'**가 제작한 **'광고물'**의 경우 **'파트너사'**가 제공한 소재 및 자료가 제3자의 권리를 침해하는 경우 **'파트너사'**가 본 항의 책임을 부담한다.
2) **'파트너사'**의 책임 있는 사유로 **'광고주'**에게 광고 미게재 등 손해가 발생할 경우 이에 대한 책임은 **'파트너사'**가 부담한다. 단, **'광고주'**의 요청이 있는 경우 **'NAVER'**는 보상기준에 따라 자신의 비용으로 이를 해결하고 **'파트너사'**에 비용을 청구할 수 있다.
3) **'파트너사'** 가 의뢰한 **'광고물'**과 관련하여 **'NAVER'**가 국내 및 국외의 제3자와 국가기관으로부터 소송, 청구, 이의제기, 형사소추 등을 당한 경우에는, **'파트너사'**는 이로부터 **'NAVER'**를 방어하고, 이로 인한 총 비용(변호사비용 및 손해배상금액 포함)을 부담한다.
4) **'NAVER'** 가 천재지변, 전쟁 및 분쟁, 정전, 분산 서비스 공격(DDoS 공격), 인터넷 서비스 제공자(ISP)의 네트워크 장애 등 이에 준하는 불가항력으로 인하여 **'광고물'**을 게재하지 못하는 경우, **'NAVER'**는 이로 인해 발생한 **'파트너사'**의 손해에 대한 책임이 면제된다.
5) **'NAVER'**는 **'파트너사'**가 제공한 **'광고물'** 및 **'광고물'**에 연결된 **'광고주'**의 사이트에서 특정 브라우저나 앱 등 일부 환경에서만 제한적으로 발생하는 오류 또는 장애에 대하여는 책임을 지지 않으며, 이에 대한 사전 확인 의무는 **'파트너사'**에게 있다.

제18조 (분쟁 해결)

본 계약과 관련된 분쟁이 발생할 경우, 상호 합의에 의하여 해결하고, 합의가 되지 않을 경우 서울중앙지방법원을 전속적 합의관할로 한다.

제19조 (개인정보의 파기)

1) **'파트너사'** '는 광고주의 명시적 동의에 따라 광고주 개인정보를 **'NAVER'**에게 제공함을 보증하며, **'NAVER'**는 **'파트너사'**의 별도 파기 요청이 있기 전까지 업무수행을 위해 전달받은 **'광고주'**의 **'개인정보'**를 보관할 수 있다.
2) **'NAVER'** 는 본 계약의 이행을 위하여 수령한 **'광고주'**의 **'개인정보'**에 대해 계약된 범위 내에서 업무 수행만을 위하여 사용하며, 그 외의 용도로 사용하지 않는다.

제20조 (기밀유지)

1) **'NAVER'** 와 **'파트너사'**는 본 계약의 이행과 관련하여 취득하였거나 향후 취득할 상대방의 사업상 정보, 노하우 또는 영업상 비밀 등의 정보(이하 **'기밀정보'**라 함)를 대외비로 관리하고, **'기밀정보'**를 제3자에게 누설할 수 없으며, 그 종업원, 대리인, 상담역 등으로 하여금 누설하지 않도록 필요한 모든 조치를 하여야 한다. 단, **'기밀정보'**가 이미 공지된 사실이거나 적법한

권한을 가진 제3자로부터 기밀정보의 준수의무 위반 없이 정당하게 입수된 내용 및 본 계약과 상관없이 독자적으로 생산된 정보인 경우, 또는 '기밀정보'가 법령 또는 법원 및 정부기관의 명령에 의하여 적법하게 요구되는 경우에는 그러하지 아니하다.

2) **'기밀정보'** 를 포함하는 모든 자료들은 본 계약이 기간의 만료, 해지 등의 사유로 종료되거나, 또는 수령자가 더 이상 **'기밀정보**가 필요하지 않다고 판단될 경우 제공자의 요청에 따라 즉시 회수 또는 파기되어야 한다.

3) 모든 **'기밀정보**는 제공자의 독점적 소유이며, **'기밀정보**의 제공은 이에 대한 지식재산권의 실시권 또는 사용권을 수령자에게 허여하는 것이 아님을 확인한다.

4) 본 계약과 관련한 사항을 언론 등에 공개하여야 하는 경우에는 그 구체적인 시기와 방법 등은 사전에 당사자들이 상호간에 협의하여 결정한다.

5) 본 조의 의무는 계약기간이 종료된 이후 2년간 유효하게 적용되며, 본 조의 위반으로 상대방에게 손해가 발생한 경우에는 귀책 사유가 있는 당사자는 이에 대한 모든 손해를 배상하여야 한다.

제21조 (기타)

4) 본 계약은 **'주요 계약내용'**의 **'계약기간'**이 도과함에 따라 확정적으로 종료되며, 본 계약의 체결 사실은 장래의 **'NAVER'**와 **'파트너사'** 사이의 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약 체결을 보증하지 않는다.

5) **'파트너사'**는 **'NAVER'**의 중요한 정책 변경에 따라 본 계약의 내용 수정이 필요한 경우 적극적으로 협의한다.

6) **'파트너사'**는 **'NAVER'**가 제공하는 파트너사 관련 정책, 기준, 가이드라인 기타 광고 운영정책 등을 성실히 준수하여야 한다.

<별첨 목록>

1. [별첨 1] NOSP 사용 협약서

2. [별첨 2] NOSP 리포트 API 사용 협약서